2023-05-1-177-004

陆某故意杀人案

——在醉酒驾驶致人死亡的案件中如何区分交通肇事罪与（间接）故意杀人罪

关键词 刑事 故意杀人罪 交通肇事罪 醉酒驾驶致人死亡 间接故意 自首

基本案情

2010年4月17日20时40分许，被告人陆某酒后驾车撞击到同向骑自行车的被害人申某（女，殁年45岁），致申某跌坐于汽车前方。陆某停车后，因害怕酒后驾车被查处，不顾多名路人的呼叫和制止，又启动汽车前行，将跌坐于车前的申某及其所骑自行车拖拽于汽车车身之下。陆某在明显感觉到车下有阻力并伴有金属摩擦声，意识到车下可能有人的情况下仍未停车，将申某及其自行车拖行150余米，直至汽车右轮冲上路边隔离带时，才将申某及自行车甩离车体。后陆某继续驾车逃离现场。被害人申某因严重颅脑损伤合并创伤性休克，经抢救无效于次日死亡。经鉴定，陆某血液酒精含量为163毫克/100毫升，属醉酒状态。案发后，陆某向公安机关投案。

江苏省南通市中级人民法院于2010年8月11日作出（2010）通中刑初字第0017号刑事附带民事判决：被告人陆某犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。宣判后，被告人陆某提出上诉，称其不构成故意杀人罪。江苏省高级人民法院于2011年2月21日作出（2010）苏刑一终字第0088号刑事裁定：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为：关于被告人陆某及其辩护人提出陆某没有放任

被害人死亡的主观心态，经查，陆某在第一次碰撞到被害人后已经踩制动刹车，为逃避处罚，其明知汽车有可能再次撞击跌坐于车前的被害人，仍驾车逃跑，将被害人轧入汽车车身之下。在驾车逃跑过程中，陆某在感觉到车子遇有明显阻力，听到刺耳的金属摩擦声音，并有多位路人向其叫喊的情况下，仍不计后果，强行驾车前行150余米，导致被害人被拖拽、挤压而死亡，具有放任被害人死亡的主观心态，属间接故意杀人。陆某事后打电话要妻子冒名顶罪、责怪战友让其喝酒的行为，也进一步印证其当时的主观心态。故陆某及其辩护人提出的该辩解和辩护意见，不能成立，不予采纳。

关于被告人陆某及其辩护人提出陆某有自首情节的辩解及辩护意见，经查，陆某在指使其妻子冒名顶罪未果后，到公安机关接受调查，是主动投案，但陆某到案后的前两次供述以及在一审庭审中，对于其开车撞人后逃离现场时明显感觉到行车时有阻力、有异常响声、车旁有人叫喊停车，意识到车下可能有人等主要犯罪事实予以否认，不符合自首的构成要件，故不构成自首。对该辩解及辩护意见，亦不予采纳。

综上，被告人陆某醉酒驾车发生交通事故，为逃避处罚，强行驾车逃逸，将被害人轧入车底拖行致死，其非法剥夺他人生命的行为已构成故意杀人罪，依法应予严惩。案发后，陆某积极赔偿被害方经济损失，有投案行为，依法可酌情从轻处罚。

故一、二审法院依法作出如上裁判。

裁判要旨

1.醉酒驾驶机动车发生交通事故致人死亡的如何准确定性。实践中，对于行为人将被害人撞倒后，为逃离现场，而驾车冲撞、碾压、拖拽被害人，致被害人死亡的，因其行为具有连续性，是在继续驾车前进过程中发生的，加之行为人系酒后驾驶，辨认能力和控制能力在不同程度

上受到酒精的影响，其是否能够认识到发生交通事故以及继续驾车时冲撞、碾压、拖拽了被害人，需要结合发生交通事故的具体情形、行为人的醉酒程度、现场的环境等因素，综合分析行为人的主观意志状态。行为人在实施交通肇事行为后，为逃避法律追究，明知有异物被拖拽于汽车底下，继续驾车行驶可能会导致被害人死亡结果的发生，而继续驾车逃逸，放任这种危害结果的发生，并最终导致被害人死亡的，构成故意杀人罪。

2.主动投案但未如实供述主要犯罪事实的不构成自首。行为人虽然主动投案，但在供述主要犯罪事实时避重就轻，没有如实供述犯罪的主观心态，隐瞒影响案件定性的重要事实的，不属于如实供述主要犯罪事实，不构成自首。

关联索引

《中华人民共和国刑法》第232条

一审：江苏省南通市中级人民法院（2010）通中刑初字第0017号刑事附带民事判决（2010年8月11日）

二审：江苏省高级人民法院（2010）苏刑一终字第0088号刑事裁定（2011年2月21日）

本案例文本已于2024年3月6日作出调整

人民法院案例库